



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con las Sras. Juezas de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren y Dra. Cintia Graciela Gomez, de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-; a fin de tratar el expediente caratulado: **"ACOSTA, ANGEL RAUL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 4916/2023/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos en fechas 19/04/2024 por la parte actora y 23/04/2024 por la demandada, contra la sentencia del día 16/04/2024.

Los recursos se conceden el 23/05/2024, expresan agravios la parte actora el 02/07/2024 y la demandada el 24/07/2024, contesta la parte actora el 30/07/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 23/08/2024.

II- a) Que, agravia a la parte actora que no se haya ordenado la redeterminación de su haber inicial conforme el fallo "Elliff".

Cuestiona la constitucionalidad de las leyes 26.417, 27.426 y 27.609 y solicita que se aplique el índice ISBIC

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

en su haber sin dicho límite temporal, en tanto ello lo pone en una situación de desigualdad en relación con otros jubilados que accedieron al beneficio previsional poco tiempo antes. Efectúa reserva del caso federal.

b) Que la parte demandada cuestiona el ajuste del haber del actor respecto de sus aportes autónomos en base a lo resuelto por la CSJN en el fallo "Makler".

Refiere, también, que le causa agravio que el Juez de primera instancia sostenga la inaplicabilidad de la retención en concepto de impuesto a las ganancias sobre las sumas retroactivas.

Impugna que se haya declarado la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020 y 542/2020.

Apela el plazo de treinta (30) días dispuesto por el juez de grado para hacer efectiva la sentencia y alega que debe tenerse en cuenta el art. 22 de la ley 24.463, que prevé que ANSES debe cumplir dentro de los ciento veinte (120) días hábiles.

Finalmente, sostiene que la imposición de costas a su cargo es incorrecta atento a que no se han admitido la totalidad de las pretensiones de la accionante. Solicita que se distribuyan en el orden causado según lo previsto en los arts. 68 y 71 del CPCCN y el art. 36 de la ley 27.423. Mantiene la reserva del caso federal.

c) Que, contesta la parte actora, rebate los argumentos de su contraria y pide que se declare desierto el recurso de la accionada, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional otorgado conforme el régimen instituido por la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ley 24.241, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Sr. Juez *a quo*, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordena a la ANSES el recálculo del haber inicial en lo que respecta a los aportes autónomos conforme el precedente "Makler" del Máximo Tribunal y en cuanto a los aportes realizados en relación de dependencia conforme las pautas establecidas en las leyes 26.417, 27.426, 27.609 y concordantes, según fallo "Herrera" de esta Cámara.

Deja a resguardo el derecho del actor a replantear el reajuste de la PBU, rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463 y resuelve que la movilidad se encuentra garantizada mediante las leyes 26.417, 27.426 y 27.609.

Asimismo, dispone la inconstitucionalidad de los decretos 163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 -en la medida en que los incrementos allí dispuestos resulten inferiores a los que hubiese correspondido por aplicación de las pautas de la ley 27.426-.

Declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 79 inc. c) y cctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346 y de las resoluciones reglamentarias dictadas por AFIP respecto a la aplicación del impuesto a las ganancias.

Dispuso que la parte actora deberá practicar -en el término de treinta (30) días de quedar firme o consentida la presente sentencia- la liquidación correspondiente. En su defecto, estableció que será la parte demandada quien

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

deba cumplir con esta diligencia en los términos del art. 503 del CPCCN y en el plazo de 120 días hábiles (art. 22 Ley 24463) a contar desde la fecha en que la sentencia quede firme o consentida.

Determina la inconstitucionalidad del art. 3 del Dec. 157/2018 e impone las costas a la ANSES de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423.

Contra dicha decisión se alzan las partes apelantes.

IV- Que, en primer lugar, respecto a lo expresado por la parte actora en relación a que los cuestionamientos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

V- a) Que, al abordar el planteo de la parte actora sobre el reajuste de su haber jubilatorio corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Que, para la actualización de los aportes efectuados resulta aplicable el inciso c) del artículo 24 de la ley 24.241 que prevé específicamente los supuestos donde se computaren en forma sucesiva o simultánea aportes en relación de dependencia y autónomos. La norma mencionada fue reglamentada por el Decreto 679/95 -ver artículo 3, apartado 5-.

El artículo 3 del decreto citado, en su apartado 1, establece que por cesación de servicios debe entenderse la fecha de la extinción del contrato de trabajo o relación de empleo público, o de la solicitud del beneficio, lo que ocurra primero.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En el apartado 5, inciso a), se fija el procedimiento para calcular el haber de la prestación compensatoria en lo que atañe a los servicios con aportes prestados como trabajador en relación de dependencia. Para ello, se determina que deben actualizarse mes a mes las remuneraciones correspondientes a los CIENTO VEINTE (120) meses inmediatamente anteriores a la cesación en el servicio; si el período fuera inferior a CIENTO VEINTE (120) meses, se considerarán la totalidad de los meses aportados como trabajador dependiente.

Que, en el presente caso se observa que la actora obtuvo su beneficio jubilatorio el **07/07/2021** y realizó **aportes en relación de dependencia entre enero del 1998 y abril de 2010**, por lo que las pautas establecidas en el fallo "Elliff" resultan aplicables a su situación particular.

En consecuencia, se hace lugar al agravio invocado, se ordena el reajuste de los haberes previsionales en lo que respecta a los aportes realizados en relación de dependencia, en base al precedente de la CSJN "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (Fallos 332:1914) que dispone la debida actualización de los salarios con arreglo al índice de la Resolución ANSES n° 140/95 (salarios básicos de la industria y construcción, personal no calificado) hasta febrero de 2009 y sin la limitación temporal dispuesta por dicha norma; rigiendo para los liquidados con posterioridad a dicha fecha las pautas fijadas en el art. 2 de la ley 26.417 y concordantes.

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

b) En relación al pedido de inconstitucionalidad de las leyes 26.417, 27.426 y 27.609, se observa que las normas cuestionadas establecen pautas específicas respecto de las cuales no se ha demostrado en forma fehaciente que tales regímenes causen al beneficiario un perjuicio suficiente que amerite su inaplicabilidad.

En tal sentido, vale recordar que la declaración de inconstitucionalidad constituye un remedio de *última ratio* que debe evitarse siempre que sea posible una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos 147:425, 147:286, entre otros).

Por todo lo expuesto, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

VI- a) Que, como previo a abordar los agravios de la parte demandada, corresponde declarar de tratamiento inoficioso el planteo por la inconstitucionalidad del Dec. 542/2020. Ello atento que el Sr. Juez *a quo* no se ha expedido en ese sentido al dictar sentencia.

b) En lo que respecta al cuestionamiento de la parte demandada, corresponde rechazar el referido a la aplicación al presente caso del precedente de la CSJN "Makler, Simón c/ ANSES s/ inconstitucionalidad ley 24463" (sentencia del 20/05/2003).

Si bien dicho fallo refiere a un beneficio otorgado bajo el régimen de la ley 18.038, la doctrina allí sentada resulta aplicable a los beneficios otorgados bajo el régimen de la Ley 24.241, atento la similitud existente entre ambos regímenes en cuanto al modo de determinación





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

del haber inicial, por lo que debe ser mantenida su aplicación en autos, conforme el criterio sustentado por esta Alzada en la causa "CORONEL, JOSE MANUEL C/ ANSES S/ ORDINARIO", Expte. N° FPA 22001056/2010, sentencia de fecha 16/08/2018.

Sin perjuicio de ello, debe aclararse que no resulta de aplicación el fallo citado a los aportes ingresados mediante moratoria, conforme lo resuelto por este tribunal en la causa "COTO, NORMA BEATRIZ CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTE DE HABERES", Expte. N° FPA 392/2019 -sentencia del 27/04/2022-.

c) Que, debe admitirse el planteo de la ANSES por el cual sostiene que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 del 2020. Ello en virtud de que las disposiciones contenidas en las normas antes mencionadas fijan pautas de movilidad para el período febrero/noviembre del 2020.

De esta manera, no resultan aplicables a quienes adquieran su beneficio previsional en fecha posterior a la vigencia de tales normas, como lo es el caso del actor que lo obtuvo el **07/07/2021**.

Este ha sido el criterio sustentado por este Tribunal en la causa "SIREIX, JUAN MANUEL CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS", Expte. N° FPA 5906/2022/CA1" sentencia del 14/12/2023.

d) Que, corresponde abordar seguidamente el planteo de la ANSES que cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del régimen de impuesto a las ganancias sobre el haber previsional decidida por el magistrado de grado.

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

Al analizar tal cuestión debe señalarse que, conforme lo resuelto por la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "García, Marta Susana c/ ANSeS s/reajustes varios" (sentencia del 10/09/2020), no es impedimento para su abordaje la falta de integración del litigio con la AFIP-DGI.

Dicho ello, cabe recordar que el Máximo Tribunal dictó sentencia en fecha 26/03/2019 en el precedente "GARCÍA, MARÍA ISABEL C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 7789/2015/CA1-CA1 y FPA 7789/2015/1/RH1) y, posteriormente, el 07/05/19 en autos FPA 2138/2017/CS1-CA1 "GODOY, RAMÓN ESTEBAN C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD y, el 28/05/19, en FPA 1953/2016/CA1-CS1 y otros "KLOSTER. MARÍA GUADALUPE C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD", FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 "ROSSI, MARÍA LUISA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO", FPA 5200/2017/CS1-CA1 y otros FPA 5200/2017/2/RH1 "ORTIZ DE PIEROLA, EMILIA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" y "RAMOS ESTELA ELVIRA C/ AFIP S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD" (expte. N° FPA 12174/2015/CA1); en los que declaró la inconstitucionalidad del art. 79 inc. c) de la ley 20.628 y confirmó la sentencia que ordenó la devolución de los montos retenidos en concepto de impuesto a las ganancias.

Atento la consolidada doctrina referida, corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia apelada para el caso de que, al practicarse la planilla de

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

liquidación, se determine que el actor será sujeto pasible de retención del impuesto a las ganancias.

e) Que, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423.

Tal precepto establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES resulta sustancialmente vencida en el presente litigio, por lo que la decisión del magistrado de grado es acertada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la imposición de costas.

f) Finalmente, en torno al planteo vinculado a lo dispuesto por el juez para el cumplimiento de la sentencia, resulta necesario realizar ciertas consideraciones.

El art. 22 de la ley 24.463 establece que "Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente...".

Atento ello, se observa que la orden de que la parte actora practique la planilla correspondiente en el plazo de treinta (30) días es contradictoria con la norma mencionada. En consecuencia, se admite el agravio y se revoca la sentencia dictada en este punto.

Conforme todo lo expresado, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada y se confirma la sentencia en todo lo demás.

VII- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VIII- Que corresponde, regular los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regularse a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se ordena el reajuste de los haberes previsionales en relación de dependencia en base al precedente de la CSJN "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (Fallos 332:1914) que dispone la debida actualización de los salarios con arreglo al índice de la Resolución ANSES N° 140/95 (salarios básicos de la industria y construcción, personal no calificado) hasta Febrero de 2009 y sin la limitación temporal dispuesta por dicha norma; rigiendo para los liquidados con posterioridad a dicha fecha las pautas fijadas en el art. 2 de la ley 26.417 y concordantes.

Se admite parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, se revoca la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 del 2020 y se revoca la sentencia dictada en cuanto faculta a la parte actora a efectuar la liquidación pertinente en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la resolución cuestionada.

Se confirma la sentencia en todo lo demás.

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas de la presente instancia a la ANSES; conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Se regulan los honorarios al letrado de la parte actora en un 33% de lo que oportunamente se le regule en

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

primera instancia, conforme proporción de ley y firmes que sean -art. 30 de la ley 27.423-; sin regularse honorarios a los apoderados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tienen presente las reservas del caso federal. Así voto.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

SENTENCIA

Paraná, 19 de noviembre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y ordenar el reajuste de los haberes previsionales en relación de dependencia en base al precedente de la CSJN "Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios" (Fallos 332:1914) que dispone la debida actualización de los salarios con arreglo al índice de la Resolución ANSES N° 140/95 (salarios básicos de la industria y construcción, personal no calificado) hasta Febrero de 2009 y sin la limitación temporal dispuesta por dicha norma; rigiendo para los liquidados con posterioridad a dicha fecha las pautas fijadas en el art. 2 de la ley 26.417 y concordantes.

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, revocar la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 163 y 495 del 2020 y revocar la sentencia dictada en cuanto dispone que la actora debe efectuar la liquidación pertinente en el plazo de treinta (30) días de quedar firme la resolución cuestionada, confirmándose en todo lo demás.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181

Regular los honorarios atinentes al letrado de la parte actora en el 33% de lo que oportunamente se le establezca en primera instancia conforme proporción de ley y firmes que sean (art. 30 de la ley 27.423); sin regular a los letrados de la parte demandada de conformidad con lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 19/11/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#37938730#435489040#20241118164248181